



COMUNE DI REGGIO CALABRIA

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO I

Il Comune

Art. 1 Autonomia del Comune

1. Il Comune di Reggio Calabria è l'ente **locale** autonomo che rappresenta la comunità di coloro che vivono nel suo territorio.
2. Nell'ambito della propria autonomia, il Comune assume tutti i compiti relativi alla cura degli interessi della comunità rappresentata, salvo quelli per i quali le leggi statali o regionali prevedono specifiche competenze.
3. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi della Provincia, della Regione e dello Stato e provvede, per quanto di sua competenza, all'esecuzione ed all'attuazione di essi. Esso, inoltre, promuove l'adozione di provvedimenti di competenza statale o regionale, che interessano la comunità locale ed esercita le funzioni attribuite o delegate dalla Provincia, dalla Regione o dallo Stato, **anche attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali**.
4. L'autogoverno della comunità è realizzato attraverso la effettiva partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali ai processi decisionali, all'attività politica ed amministrativa. A tal fine il Comune garantisce l'informazione sull'attività comunale ed istituisce le circoscrizioni di decentramento, nonché forme di consultazione referendaria.
5. Il Comune promuove i rapporti con le altre autonomie locali ed attiva la collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati, allo scopo di coordinare l'esercizio delle funzioni e dei servizi di interesse ultracomunale.
6. Il Comune partecipa, per quanto di sua competenza, alle iniziative in campo internazionale che abbiano come scopo la conoscenza reciproca tra i popoli, l'affermazione dei diritti dell'uomo, la pace e la cooperazione e collabora con associazioni ed enti che perseguono gli stessi scopi.
7. In particolare, il Comune, coerentemente con la natura mediterranea della città di Reggio Calabria, attua forme di collegamento con le collettività locali di altri Stati, nei modi definiti dalla Carta europea delle autonomie locali e, quale Comune d'Europa, anche con i paesi extraeuropei.
8. La città, per la sua dignità storica e politica, è sede arcivescovile metropolitana e del Consiglio regionale della Calabria.

Art. 2 Obiettivi

1. Il Comune di Reggio Calabria si propone la tutela e la promozione della persona umana contro ogni forma di sopraffazione e di violenza ed assume quale obiettivo prioritario,

nell'ambito delle proprie competenze, la lotta al fenomeno mafioso, anche attraverso ogni iniziativa tesa a diffondere la consapevolezza della sua natura eversiva della convivenza civile e dell'ordine democratico.

2. A tal fine, ispira il suo ordinamento ai principi del rispetto della dignità e della libertà dell'uomo e della solidarietà sociale, in armonia con i valori più elevati presenti nel patrimonio di storia e di tradizioni della comunità medesima, rifiutando qualsiasi discriminazione per ragioni di sesso, razza, religione o condizioni economiche e sociali.
3. Il Comune ispira la propria azione alla tutela dei valori universali ed alla salvaguardia dell'autentica cultura locale, che esprime l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della comunità reggina; a tal fine, sostiene le formazioni sociali che mirano all'educazione civile e morale dei cittadini, stimolandone la coscienza critica e la partecipazione alla vita pubblica e promuove lo sviluppo delle istituzioni culturali ed universitarie, la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico ed artistico della città.
4. Il Comune di Reggio Calabria attua e favorisce forme di collegamento con i lavoratori emigrati.

Art. 3 Funzioni

1. Il Comune di Reggio Calabria rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico.
2. Il Comune, in particolare:
 - **assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro; promuove azioni positive per garantire pari opportunità e favorisce la presenza di entrambi i sessi nei propri organi collegiali nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti;**
 - organizza tempi, modalità e strutture della vita urbana per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini;
 - promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali;
 - concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute ed opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza socio-sanitaria, in favore soprattutto degli anziani, delle donne, dei minori, dei disabili, dei tossicodipendenti, degli alcolisti, dei malati mentali, dei nomadi e degli immigrati;
 - predispone, nell'ambito delle proprie competenze, idonei strumenti di pronto intervento in caso di calamità;
 - provvede alla conservazione e difesa dell'ambiente, con speciale riguardo alle cause di inquinamento;
 - tutela il diritto all'abitazione;
 - vigila sul patrimonio storico, artistico, archeologico e culturale, garantendone il godimento da parte della collettività;
 - incoraggia e favorisce la pratica sportiva ed il turismo sociale e giovanile;
 - coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo;
 - tutela e promuove lo sviluppo dell'attività produttiva e, soprattutto, dell'artigianato e delle attività turistiche.

Art. 4 Principi programmatici

1. Nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 3, il Comune considera prioritarie le esigenze dei settori più deboli della popolazione.
2. In particolare, si impegna per la tutela degli emarginati, dei giovani, dei disoccupati e

degli immigrati, sviluppando sull'intero territorio comunale i servizi sociali, anche attraverso le organizzazioni di volontariato e promuove iniziative economiche private e pubbliche, pure sotto forma di associazionismo cooperativo.

3. Il Comune attua un'efficiente gestione dei servizi pubblici, determinando forme di tariffazione differenziate per particolari categorie di soggetti.

Art.5 Principi ispiratori dell'organizzazione comunale

1. Il Comune di Reggio Calabria riconosce e tutela i diritti fondamentali della persona umana.
2. L'organizzazione opera per la realizzazione di tali diritti ed impronta costantemente la propria azione al perseguimento dell'interesse generale, nel rispetto delle regole della correttezza, dell'efficienza e dell'imparzialità amministrativa e gestionale.
3. In attuazione di tali principi, l'amministrazione deve essere organizzata e deve operare in conformità ai seguenti criteri direttivi:
 - a) snellimento e semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;**
 - b) assunzione della programmazione come metodo ordinario di azione;
 - c) realizzazione delle esigenze del contraddittorio, della collaborazione e della democraticità nell'ambito dei processi decisionali, di attuazione e di esecuzione;
 - d) coerenza dell'azione impositiva con le disposizioni in materia di diritti dei contribuenti;**
 - e) collegialità nell'elaborazione delle decisioni che implicano scelte discrezionali;
 - f) obbligo di astensione dal prendere parte agli affari che riguardano interessi propri, dei propri congiunti o di affini entro il quarto grado;
 - g) introduzione di idonei strumenti per il controllo delle funzioni e dei servizi e per l'applicazione delle misure conseguenti nei confronti dei responsabili;
 - h) divieto di accesso - fuori dalle ipotesi riservate alla legge e nell'ambito dei poteri di autorganizzazione del Comune - alle cariche od agli uffici pubblici mediante nomina, elezione, designazione, inclusione in liste o elenchi o altri atti equivalenti presso l'amministrazione comunale o - a qualsiasi titolo - presso enti, aziende istituzioni, organismi dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune di coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal 2 comma dell'articolo 166 del codice penale;
 - b) sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
 - c) sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988 n. 327 e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990 n. 55;
 - d) sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva od a libertà vigilata.
 - i) obbligo di individuazione dei prescelti di cui al numero precedente, nell'ambito di coloro che possiedono comprovate qualità di professionalità e di esperienza, in relazione alla carica o all'ufficio da ricoprire;
 - j) determinazione delle garanzie di trasparenza e di correttezza in materia di appalti,

concorsi e di conferimento di incarichi professionali e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e aiuti finanziari di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati;

- k) gestione dei servizi pubblici locali, nelle forme previste dalla legge e dal presente statuto, secondo preventivi criteri di convenienza socio-economica.
- l) organizzazione dei servizi relativi ai settori dell'assistenza, della cultura, dello sport e delle attività ricreative secondo la formula del decentramento e dell'affidamento preferenziale ad associazioni e società cooperative **a carattere privato-sociale e privato imprenditoriale**;

4. Le funzioni di indirizzo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa è attribuita agli organi burocratici.

Capo II

Il territorio

Art. 6 Delimitazione del territorio

1. Il territorio del Comune è determinato dal Regio Decreto 7 luglio 1927 n. 1195 (registrato alla Corte dei Conti, in data 18 luglio 1927) integrato e parzialmente modificato dalla L. 29 dicembre 1932 n. 1711.

Art. 7 Criteri per la individuazione delle circoscrizioni

- 1. Il Comune di Reggio Calabria costituisce un'unità territoriale, nella quale ogni interesse infracomunale deve essere valutato tenendo conto dell'interesse generale della collettività locale.
- 2. Il Comune, per rendere più razionale ed efficiente l'esercizio delle proprie funzioni, istituisce le circoscrizioni di decentramento, secondo il criterio di suddivisione per cui ogni parte è identificata in ragione della popolazione e delle caratteristiche socio-economiche del territorio e tenendo conto dell'esigenza di una corretta gestione dei servizi.
- 3. Le circoscrizioni sono organismi di gestione dei servizi ed esercitano le funzioni delegate dal Comune.
- 4. Le circoscrizioni attuano forme di partecipazione e di consultazione dei soggetti residenti nel territorio comunale.
- 5. Le circoscrizioni possono dotarsi di un loro stemma e di gonfalone**

Capo III

Identità dell'ente

Art. 8 Sede

- 1. Il Comune di Reggio Calabria, ad ogni fine legale, ha sede presso il palazzo municipale.
- 2. Le riunioni degli organi collegiali hanno luogo presso la sede dell'ente.
- 3. In casi eccezionali, **il presidente del consiglio**, anche su richiesta **motivata** di singoli consiglieri, può convocare il consiglio in luoghi diversi.

Art. 9 Stemma e gonfalone

1. Lo stemma ed il gonfalone della Città di Reggio Calabria hanno la conformazione indicata nel decreto del capo del Governo del 22 dicembre 1934.
2. L'iscrizione sullo stemma la seguente: URBS RHEGINA FIDELISSIMA PROVINCAE PRIMA MATER ET CAPUT.
3. Il sindaco dispone sulla utilizzazione del gonfalone comunale nelle cerimonie pubbliche **anche a richiesta del Consiglio o del suo Presidente.**

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

Forme della partecipazione

Art. 10 Disposizioni generali

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei singoli e delle formazioni sociali al fine di assicurare la democraticità dell'ordinamento ed il buon andamento, l'imparzialità e la pubblicità delle funzioni e dei servizi.
2. Per gli stessi fini, il Comune favorisce le libere forme associative, le organizzazioni del volontariato e della cooperazione, incentivandone l'accesso alle strutture dell'ente.
3. Sono titolari dei diritti di partecipazione i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e quelli di età superiore ai sedici anni residenti nel Comune, **nonché i cittadini dell'unione europea, gli stranieri regolarmente residenti** o apolidi domiciliate nel Comune, che esercitano la propria prevalente attività di lavoro o di studio ad esclusione dei soli diritti od azioni per il cui esercizio la legge o lo statuto prevedano espressamente l'iscrizione nelle liste elettorali.
4. Per facilitare la partecipazione alle operazioni elettorali ed alle consultazioni popolari il Comune il Comune predispone una carta elettorale da consegnare a tutti gli iscritti nelle liste elettorali. **I diritti di partecipazione sono esercitati dai cittadini singolarmente od in forma associata.**

Art. 11 Associazioni

1. Il Comune valorizza e sostiene, secondo modalità stabilite dagli appositi regolamenti, le libere forme di associazione e di cooperazione dei cittadini e degli stranieri attraverso:
 - a) il riconoscimento del diritto di accesso alle informazioni, ai documenti ed ai dati di cui in possesso l'amministrazione;
 - b) la consultazione riguardo alla formazione degli atti generali.
2. Per i fini del precedente comma, la giunta istituisce un apposito albo, organizzato per settori corrispondenti alle politiche comunali, nel quale sono iscritte tutte le associazioni

che operano sul territorio del Comune e che ne abbiano fatto istanza, depositando il proprio statuto.

3. Il Comune riconosce, in particolare, il valore sociale e la funzione civile e culturale dell'attività di volontariato **autorizzato ai sensi della legge n.266/91**.

Capo II

Organismi di partecipazione

Art. 12 Consulte

1. Al fine di garantire, razionalizzare o suscitare la partecipazione all'amministrazione locale, il Comune, secondo modalità disciplinate dal regolamento, si avvale di organismi consultivi nei vari settori corrispondenti alle politiche comunali istituiti **per ciascun assessore o servizio delegato**.
2. Le consulte di settore sono sentite allorché l'amministrazione intervenga su materie ricadenti nella loro sfera di interessi.
3. E' richiesto obbligatoriamente il loro parere sui seguenti programmi:
 - 1) Piano pluriennale degli investimenti;
 - 2) Piano dei trasporti e del traffico;
 - 3) Piano commerciale e dei servizi;
 - 4) Programma delle opere pubbliche.
4. Le consulte devono fornire il parere richiesto entro quindici giorni, trascorsi i quali il parere si dà per acquisito.

Art. 13 Conferenza annuale

1. Al fine di individuare criteri e priorità per la formazione del bilancio di previsione, il Comune indice ogni anno una conferenza sull'attività complessiva dell'amministrazione, alla quale partecipano, secondo le norme del regolamento, le associazioni e le consulte.
2. Il documento conclusivo della conferenza dovrà essere obbligatoriamente discusso dal **Consiglio** Comunale prima dell'approvazione del bilancio.

Capo III

Informazione

Art. 14 Informazione

1. Il Comune riconosce nel diritto all'informazione uno dei presupposti essenziali per assicurare l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale della comunità.
2. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale, ad esclusione di quelli riservati per disposizione di legge o di regolamento, sono pubblici. Gli stessi doveri di informazione riguardano le circoscrizioni.
3. Per garantire una maggiore informazione, il Comune istituisce l'ufficio **per le relazioni con il pubblico** ed in quest'ambito un segretariato per gli utenti disabili.
4. Almeno ogni due mesi, viene pubblicato e diffuso, a cura dell'ufficio stampa, il bollettino ufficiale del Comune, che contiene gli atti a tal fine previsti dal regolamento.
5. Una parte del bollettino riservata agli atti deliberativi ed ai provvedimenti di maggiore rilievo delle circoscrizioni.

6. In ogni caso, devono essere pubblicati, **ogni sei mesi** l'oggetto delle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta, degli enti e delle aziende dipendenti; le ordinanze sindacali; gli atti riguardanti i concorsi, gli appalti ed i contratti stipulati, anche se sotto forma di accordi procedurali di cui al successivo articolo **90**; l'elenco dei beneficiari di contributi o altre forme di intervento; gli incarichi conferiti a professionisti o persone estranee all'amministrazione; le licenze e le concessioni.
7. Alla fine di ogni anno solare, il Comune pubblica un bollettino speciale riassuntivo dei precedenti, che contenga altresì l'indicazione della dotazione organica dell'ente e dei posti vacanti, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'inventario aggiornato dei beni immobiliari di proprietà e di quelli destinati ad uso pubblico, i contenuti fondamentali del bilancio, nonché la dichiarazione prevista dalla legge sullo stato patrimoniale dei consiglieri comunali, di cui al successivo art. 44.
8. L'informazione deve rispondere a principi di chiarezza, esattezza, tempestività, completezza e deve essere idonea a raggiungere la generalità dei soggetti singoli o associati dell'ordinamento comunale anche attraverso mezzi telematici.
9. Il Comune, per assolvere ai propri obblighi nei riguardi della comunità, organizza l'ufficio stampa ed informazioni con adeguati mezzi, nonché con idonea dotazione organica, anche attraverso nuovi strumenti normativi e contrattuali che consentano di valorizzare compiutamente le necessarie professionalità.

Art. 15 Accesso

1. Ai cittadini singoli o associati garantito l'accesso agli atti dell'amministrazione, **ferma restando la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali**.
2. Sono sottratti all'accesso gli atti riservati o sottoposti a limiti di divulgazione per espressa disposizione di legge o di regolamento.
3. In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del consiglio comunale o dei provvedimenti degli altri organi del comune riguardanti la concessione di contributi e di sovvenzioni e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici o privati.
4. Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti, compresi i loro allegati, adottati dagli organi del Comune e di ottenere le relative copie dietro pagamento dei soli costi di riproduzione.
5. Il regolamento, a tutela della riservatezza personale, individua gli atti sottratti all'accesso e disciplina altresì i casi in cui applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme per il rilascio delle copie.

CAPITOLO IV

Istanze, petizioni, proposte

Art. 16 Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco istanze per chiedere un intervento dell'amministrazione o per conoscere le ragioni dell'adozione di un provvedimento, avente ad oggetto questioni di interesse generale o collettivo.
2. Il sindaco ha l'obbligo di ricevere, di esaminare e di rispondere, su relazione degli organi o degli uffici competenti, alle istanze entro il termine di trenta giorni.
3. Le modalità di presentazione e di risposta alle istanze sono indicate dal regolamento

corrispettivi dovuti dagli utenti, nonché dei costi sociali che dovranno essere assunti dal Comune.

Art. 107 Concessione

1. Il Consiglio comunale può deliberare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati la concessione della gestione dei servizi comunali nel solo caso in cui concorrano le seguenti condizioni:
 - a) miglior risultato economico, risultante dall'analisi specifica dei benefici e dei costi;
 - b) migliori parametri comparativi di efficienza, anche relativamente ai previsti livelli quantitativi e qualitativi del servizio.
2. L'affidamento in concessione dei servizi della nettezza urbana, dell'acquedotto e della rete fognante può essere deliberato con la maggioranza dei 3/4 dei componenti del consiglio comunale.
3. L'atto che regola la concessione deve prevedere dettagliate modalità di controllo periodico, cui possono partecipare i rappresentanti di associazioni e comitati di utenti, in ordine alla gestione qualitativa del servizio.
4. La convenzione deve prevedere, altresì, la costituzione di una commissione paritetica per la verifica della gestione e la tutela degli interessi degli utenti, i cui componenti vengono designati dal consiglio.

Art. 108 Società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza, che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono connessi in misura notevole con settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il Consiglio approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico, prevedendo altresì, per servizi di interesse intercomunale, la partecipazione di altri Comuni e/o della Provincia.
3. Nell'atto costitutivo e nello statuto deve **essere prevista** la rappresentanza numerica del Comune nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale.
4. Le nomine avvengono con i criteri e le modalità cui all'art. 110.

Capo II

Aziende speciali ed istituzioni

Art. 109 Aziende speciali

1. Per la gestione dei servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, **il Consiglio può deliberare**, nei limiti e secondo i principi stabiliti dalla legge, la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica ed autonomia di gestione e di bilancio.
2. Ogni azienda ha un proprio statuto e propri regolamenti, deliberati dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. **Il consiglio fissa gli obiettivi e gli indirizzi di attività ed esercita il controllo sui risultati della gestione.**
4. Lo statuto **dell'azienda** deve prevedere il principio dell'unitarietà **con gli indirizzi fissati dal consiglio nel rispetto della separazione** tra i poteri di indirizzo e di controllo, **attribuiti all'organo** elettivo quelli di gestione e responsabilità, che sono attribuiti ai dirigenti.

Art. 110 Organi delle aziende speciali

1. Sono organi dell'azienda speciale il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
2. **Il sindaco con proprio provvedimento nomina** il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione dell'azienda speciale, in numero pari non inferiore a quattro e non superiore ad otto, scegliendoli fra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, nonché dei requisiti previsti dai commi *h* ed *i* del l'articolo 5.
3. I criteri di scelta tengono conto in via prioritaria dei titoli di studio e professionali e dell'esperienza amministrativa e gestionale, **nei settori concernenti l'attività dell'azienda stessa**, documentati dai curricula degli aspiranti.
4. Con le stesse modalità si procede alla sostituzione dei componenti cessati dall'incarico nel corso del mandato **o revocati con provvedimento motivato**.
5. Non possono essere **nominati** i consiglieri comunali e circoscrizionali, i revisori dei conti e coloro che sono stati candidati alle elezioni politiche o amministrative nell'ultimo quinquennio, nonché i dipendenti del Comune o di altri enti o aziende speciali comunali.
6. Il direttore dell'azienda speciale, cui spetta la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato a seguito di concorso pubblico, con contratto a termine di diritto privato.
7. Lo statuto dell'azienda deve prevedere i requisiti **per la partecipazione al suddetto concorso**.

Art. 111 Durata in carica degli organi dell'azienda

1. Il presidente ed il consiglio di amministrazione durano in carica quanto **il sindaco che li ha nominati**; essi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo consiglio.
2. Tale nomina deve, comunque, avvenire entro quarantacinque giorni dall'elezione del **sindaco**.
3. Ove si accertino gravi irregolarità ovvero inefficienze di gestione, il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione **sono** dichiarati decaduti **dal sindaco anche** su proposta di un terzo dei consiglieri comunali o della competente commissione consiliare permanente o speciale.
4. **Il sindaco provvede con proprio provvedimento alla sostituzione del presidente o di componenti del consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari, revocati o cessati dalla carica.**

Art. 112 Istituzioni

1. Per la gestione dei servizi sociali e culturali, il Comune può avvalersi di istituzioni, organi strumentali dotati di autonomia gestionale.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dalla legge e dalle norme del presente statuto e da quelle del regolamento, che il consiglio comunale approva contestualmente alla delibera istitutiva.

Art. 113 Organi dell'istituzione

1. Sono organi dell'istituzione il presidente, il consiglio di amministrazione ed il direttore.
2. Per quanto non diversamente disposto, valgono per essi le disposizioni di cui agli articoli precedenti.
3. **Il sindaco nomina** il presidente e gli altri componenti del consiglio di amministrazione, in numero pari, compreso tra quattro ed otto, con i requisiti e le modalità di cui all'articolo 110.
4. Almeno due dei candidati al consiglio di amministrazione devono essere scelti fra i

rappresentanti designati dalle associazioni di volontariato iscritte all'albo di cui al comma 2 dell'articolo 11.

TITOLO VII

Finanza e contabilità

Capo I

Beni comunali

Art. 114 Beni pubblici comunali

1. I beni comunali, non destinati a specifiche esigenze sociali, debbono essere gestiti secondo criteri di economicità e di efficienza, in modo da assicurare la parità entrate e spese.
2. L'amministrazione di tali beni è regolata da apposito regolamento.

Capo II

La programmazione finanziaria

Art. 115 Il bilancio

1. La programmazione finanziaria del Comune deve tenere conto delle risorse disponibili.
2. Nel bilancio di previsione annuale e pluriennale vengono indicati gli obiettivi che si intendono realizzare, anche attraverso la puntuale valutazione dei bisogni del territorio e della comunità, con l'indicazione e la motivazione delle scelte di priorità, privilegiando bilanci per progetti.
3. Nel bilancio di previsione annuale e pluriennale vengono **previste risorse** di spesa con l'indicazione delle somme attribuite ad ogni singola circoscrizione per l'attuazione delle diverse funzioni delegate.
4. Le deliberazioni che approvano progetti di opere pubbliche devono essere corredate da una dichiarazione circa il costo dell'opera da parte del funzionario competente, che se ne assume la responsabilità.

Capo III

Controllo economico, contabile e finanziario

Art. 116 Controllo di gestione

1. E' istituito il controllo di gestione per la verifica dei risultati dell'attività amministrativa rispetto agli obiettivi predeterminati, nonché della efficienza, della efficacia e della economicità della gestione, sulla base di standards e parametri preventivamente stabiliti.
2. **I dirigenti sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, agli scopi perseguiti dall'amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale. I dirigenti relazionano circa l'esito della verifica con le opportune osservazioni e rilievi alla giunta comunale che, sulla base delle relazioni del collegio dei revisori, può disporre semestralmente rilevazioni extra contabili e statistiche, al fine di**

valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione. Le osservazioni ed i rilievi di cui sopra devono essere comunicati al consiglio comunale.

3. Il controllo di gestione viene esercitato secondo le modalità definite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 117 Controllo economico e finanziario

1. **La revisione economico-finanziaria viene esercitata dai revisori dei conti, organo che viene eletto dal Consiglio comunale in conformità alla legge.**
2. **Le funzioni dei revisori, previste dalla legge, potranno essere integrate dal regolamento di contabilità.**
3. I revisori dei conti, in allegato alla proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo, redigono apposita relazione, nella quale, anche sulla base delle risultanze del controllo di gestione, esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente; possono disporre ispezioni; acquisire documenti; sentire i dirigenti e i funzionari del Comune e delle istituzioni, che hanno l'obbligo di rispondere; sentire il sindaco e gli assessori; disporre l'audizione dei rappresentanti del Comune presso qualsiasi ente, istituto, consorzio o forma associativa a cui partecipa il Comune.
5. I revisori dei conti possono assistere alle sedute del Consiglio comunale.
6. Essi possono essere ascoltati dal Consiglio, dalla giunta e dal consiglio di amministrazione delle istituzioni, per riferire sulla materia sottoposta al loro controllo.

TITOLO VIII

Forme di collaborazione tra enti

Capo I

Convenzioni, consorzi ed accordi

Art. 118 Convenzioni con altri enti locali

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale, il Comune stipula convenzioni con altri Comuni e Province, per l'esercizio di funzioni o servizi di interesse ultracomunale.
2. Il Comune di Reggio Calabria promuove, in particolare, ogni opportuna iniziativa per la realizzazione dell'area integrata dello Stretto.
3. Ai sensi dell'articolo 10 della Carta europea delle autonomie locali, ratificata con legge 30 dicembre 1989 n. 439, il Comune promuove forme di cooperazione con le collettività di altri Stati.
4. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di collaborazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi, le forme di garanzia e di arbitrato.
5. I progetti di convenzione, predisposti dalla giunta, debbono essere approvati dal consiglio comunale.
6. Il Comune è rappresentato dal sindaco o da un suo delegato.

Art. 119 Consorzi

1. Nell'ambito di un programma generale, il Comune, per la gestione **associata** di uno o più

servizi e per l'esercizio associato di funzioni, può costituire consorzi con altri **soggetti pubblici, o partecipare alla costituzione di essi, secondo le norme previste per le aziende speciali.**

2. Il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la convenzione e lo statuto del consorzio.
3. In particolare, la convenzione deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
4. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal sindaco o da un suo delegato.

Art. 120 Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province, Regioni, amministrazioni statali o altri soggetti pubblici, il Sindaco, ove il Comune abbia competenza primaria o prevalente in materia, promuove la conclusione di un accordo di programma, nei modi previsti dalla legge.
2. L'ipotesi di accordo, predisposta dalla giunta, viene comunicata alla commissione consiliare competente.
3. Ove l'accordo consista nella definizione di programmi di intervento o, comunque, comporti la modifica degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco all'accordo deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Art. 121 Accordi con pubbliche amministrazioni

1. Il Comune, oltre che nelle ipotesi previste negli articoli precedenti, può sempre proporre la conclusione di accordi con altre pubbliche amministrazioni, al fine di disciplinare lo svolgimento di attività d'interesse comune.
2. La competenza, ai fini della conclusione dell'accordo, viene individuata ai sensi dell'articolo precedente.
3. Tali accordi stabiliscono doveri ed obblighi reciproci e sono sottoposti, per quanto compatibile, ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.
4. Ove tali accordi siano sostitutivi di provvedimenti, devono essere sottoposti ai controlli previsti per questi ultimi.

Art. 122 Conferenza di servizi

1. Il Sindaco, quando ritenga opportuno l'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento, indice di regola **una conferenza di servizi.**
2. L'ipotesi oggetto della conferenza viene comunicata alla commissione competente.
3. Tale conferenza è sempre indetta quando il Comune debba **acquisire intese, concerti, nulla osta e non li ottenga entro quindici giorni dall'inizio del procedimento avendoli formalmente richiesti.**

TITOLO IX

Funzione normativa

Capo I

Statuto, regolamenti ed ordinanze

Art. 123 Statuto

1. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune, alle quali devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.
2. Le modifiche statutarie sono approvate con la procedura prevista per l'adozione dello statuto e non possono essere proposte se non sia trascorso un anno dalla sua entrata in vigore o dalla sua ultima modificazione.
3. Lo statuto e le sue modificazioni, entro quindici giorni successivi alla data dell'entrata in vigore, devono essere pubblicizzati in forme tali che da consentire l'effettiva conoscenza.

Art. 124 Regolamenti

1. Il Comune, **nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto, adotta regolamenti di propria competenza.**
2. Per la loro formazione possono essere consultati i soggetti interessati.
3. I regolamenti sono sottoposti a duplice pubblicazione all'albo pretorio dopo l'adozione della delibera, e per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione divenuta esecutiva. I regolamenti sono comunque soggetti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 125 Ordinanze

1. Il sindaco emana ordinanze generali nelle materie previste dalle norme di legge o di regolamento.
2. Le ordinanze di cui al precedente comma devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono essere altresì sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
3. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui **all'art. 54 del T.U.** Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perduri la necessità.
4. In caso di assenza del Sindaco le ordinanze sono emanate dal **vicesindaco**.
5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa va notificata al destinatario. Negli altri casi, essa viene pubblicata nelle forme del precedente comma 2.
6. Il segretario generale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 126 Termini per i regolamenti

- 1. Salvo che lo Statuto non preveda un termine diverso il consiglio comunale provvederà ad adottare, a modificare e ad integrare, entro sei mesi dall'entrata in vigore di nuove leggi e dall'approvazione delle modifiche dello statuto, i regolamenti previsti.**
- 2. L'elezione del Presidente e Vice Presidente del Consiglio avviene nella prima seduta utile successiva alla pubblicazione delle modifiche allo Statuto.**

Art. 127 Entrata in vigore dello statuto

- 1. Il presente statuto ed ogni sua modifica o integrazione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.**
- 2. Il segretario generale appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione di entrata in vigore.**
- 3. Il sindaco provvede a darne idonea comunicazione alla cittadinanza.**
- 4. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti di cui all'art. precedente restano in vigore le norme dei regolamenti adottati dal Comune secondo la precedente legislazione che non risultino incompatibili con la legge e con lo statuto.**

Art. 128 Organizzazione degli uffici e delle Commissioni Consiliari Soppresso

Art. 129 Elezione del Difensore Civico

- 1. La prima elezione del Difensore Civico avviene entro novanta giorni dalla entrata in vigore dello Statuto.**

Art. 130 Revisione dello statuto

- 1. La commissione speciale permanente per lo Statuto e i relativi regolamenti attuativi, integrata dai capigruppo consiliari e da esperti, verifica, con cadenza biennale, lo stato di attuazione dello statuto e propone eventuali adeguate modifiche, da sottoporre all'esame del consiglio.**